7월~8월 공인중개사 단원별 동형모의고사 2차 부동산공시법(양진영) 5회

문제지 형별	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	20문제	30분		

< 유 의 사 항 >

○ 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

부동산공시법

1. 등기신청절차에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 등기의 신청은 1건당 1개의 부동산에 관한 신청정보를 제공하는 방법으로 하는 것이 원칙이다.

② 등기목적과 등기원인이 동일한 경우에는 여러 개의 부동산에 관한 신청정보를 일괄하여 제공하는 방법으로 할 수 있다.

③ 법인 아닌 사단이나 등기의무자인 경우에는 사원총회결의서를 등기소에 제공하여야 한다.

④ 같은 채권의 담보를 위하여 소유자가 다른 여러 개의 부동산에 대한 저당권설정등기를 신청하는 경우에는 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하거나 촉탁할 수 없다.

⑤ 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기는 그 사단이나 재단의 명의로 그 대표자나 관리인이 신청한다.

2. 등기필정보에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 소유권이전등기를 공동신청하는 경우에는 등기필정보를 제공하여야 한다.

② 상속으로 인한 소유권이전등기를 하거나 소유권보존등기를 하는 경우에는 등기필정보를 제공할 필요가 없다.

③ 미등기부동산에 직권보존등기를 한 등기관은 보존등기명의인에게 등기필정보를 작성·통지하지 아니한다.

④ 승소한 등기권리자나 등기의무자가 단독으로 등기신청을 할 때에는 등기필정보를 제공할 필요가 없다.

⑤ 채권자대위에 의한 등기를 한 등기관은 등기필정보를 작성·통지할 필요 없다.

3. 등기절차에 관한 다음 내용 중 옳은 것은?

① 관공서가 등기를 촉탁한 경우에는 등기필정보를 작성하지 아니한다. 관공서가 등기권리자를 위해 등기를 촉탁하는 경우에도 작성하지 아니한다.

② 공동상속인 중 일부가 신청한 상속등기에서 신청인이 아닌 상속인을 위한 등기필정보도 작성하여 통지한다.

③ 등기필정보가 멸실되거나 분실되었을 때에만 재교부를 요청할 수 있다.

④ 채권자대위에 의한 등기가 된 경우 대위채권자에게는 등기완료통지를 하고, 피대위채무자에게는 등기완료통지를 하지 아니한다.

⑤ 공유자 중 일부가 공유자 전원을 등기권리자로 하여 신청한 권리에 관한 등기가 되면 등기신청인인 등기명의인에게만 등기필정보를 작성·통지한다.

4. 다음 등기에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 주소증명정보는 등기의무자가 제공하는 것이 원칙이나, 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 등기권리자의 것도 제공하여야 한다.

② 주민등록번호 증명정보 또는 부동산등기용 등록번호는 등기권리자의 것을 제공하여야 한다.

③ 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우 거래부동산이 1개라 하더라도 여러 명의 매도인과 여러 명의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다.

④ 확정판결 후 10년이 지나서 하는 등기신청사건은 수리하여야 한다.

⑤ 등기관은 등기신청사건을 접수번호의 순서대로 처리하여야 한다.

5. 다음 중 등기신청의 각하사유가 아닌 것은?

① 수인의 가등기권리자 중 일부가 신청하는 전원명의의 본등기신청
② 인감증명을 위조하여 신청한 소유권이전등기신청
③ 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기신청이 유류분을 침해한 경우
④ 공동상속인 중 일부가 신청하는 자기지분만의 상속등기신청
⑤ 수인의 포괄유증 받은 자 중 일부가 신청하는 전원명의의 이전등기신청

6. 다음 중 절대무효사유로서 직권말소의 대상인 것은?

① 법령에 근거가 없는 특약사항이 등기된 경우
② 신청정보의 부동산 또는 등기의 목적인 권리의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우
③ 무권대리인에 의한 등기가 된 경우
④ 신청정보 또는 등기기록의 부동산의 표시가 토지대장·임야대장 또는 건축물대장과 일치하지 아니한 경우(단, 관공서가 촉탁한 경우는 제외한다)
⑤ 위조한 인감증명에 의하여 등기가 된 경우

7. 다음 중 각하의 대상이 아닌 것은?

① 합유지분에 대한 이전등기신청
② 구분건물의 전유부분과 대지사용권의 분리처분금지에 위반한 등기신청
③ 농지에 대한 지상권설정등기의 신청
④ 보존등기된 부동산에 대한 다른 보존등기의 신청
⑤ 5년의 기간을 넘는 공유물분할금지특약등기의 신청

8. 등기신청의 각하사유를 모두 고른 것은?

㉠ 甲이 가지는 2분의 1 지분에 대한 지상권등기를 신청한 경우
㉡ 甲이 가지는 2분의 1 지분에 대한 소유권보존등기를 신청한 경우
㉢ 토지의 일부에 대한 소유권보존등기를 신청한 경우
㉣ 저당권을 피담보채권과 분리하여 다른 채권의 담보로 하는 등기를 신청한 경우
㉤ 가압류된 부동산에 전세권설정등기를 신청한 경우
㉥ 가압류등기를 가압류채권자 甲이 신청한 경우

① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉥
② ㉠, ㉡, ㉢, ㉤, ㉥
③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤, ㉥
⑤ ㉠, ㉡, ㉢

9. 다음 중 등기를 할 수 없는 경우는?

① 甲이 가진 공유지분 1/2을 목적으로 하는 가압류등기를 촉탁한 경우
② 여러 명의 공유자 중 일부가 자기 지분의 소유권보존등기를 신청한 경우
③ 여러 명의 공유자 중 일부가 미등기 부동산의 전부에 대하여 보존등기를 신청한 경우
④ 하천법상의 하천부지에 대한 저당권설정등기
⑤ 소유권이전청구권의 가등기를 한 후 소유권이전이 있는 경우 가등기당시의 소유자와 신청한 소유권이전의 본등기

10. 전자신청에 관련된 설명으로 틀린 것은?

① 사용자등록의 유효기간은 3년으로 한다. 다만, 자격자대리인 외의 자의 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다.
② 최초로 사용자등록을 신청하는 당사자 또는 자격자대리인은 관할과 무관하게 편리한 등기소에 출석하여야 한다.
③ 사용자등록을 한 법무사에게 전자신청에 관한 대리권을 수여한 등기권리자도 사용자등록을 하여야 법무사가 대리하여 전자신청을 할 수 있다.
④ 법인 아닌 사단이나 재단은 전자신청을 할 수 없고, 자격자대리인에게 전자신청의 대리를 하도록 할 수는 있다.
⑤ 공동신청을 하는 경우에는 양 당사자가 모두 사용자등록을 하여야 한다.

11. 소유권보존등기에 대한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 소유권보존등기는 원시취득한 자가 단독신청하고, 소유권보존등기의 말소등기는 그 등기명의인이 단독신청한다.

② 소유권보존등기를 하면 등기기록이 개설되고, 소유권보존등기가 말소되면 등기기록은 폐쇄된다.

③ 규약상 공용부분을 규약폐지 후 취득한 자는 지체없이 소유권이전등기를 하여야 한다.

④ 부동산을 원시취득한 자는 법률의 규정에 의해 소유권을 등기없이 취득하므로 소유권보존등기는 이미 취득한 소유권을 확인하는 등기에 불과하다.

⑤ 미등기부동산을 수용한 자는 소유권보존등기를 하고, 등기된 부동산을 수용한 자는 소유권이전등기를 한다.

12. 다음 중 자기 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 없는 자는?

① 토지대장상 최초의 소유자로 등록된 자로부터 포괄유증을 받은 자

② 미등기부동산에 대하여 이행판결로 자기의 소유권을 증명하는 자

③ 수용으로 인하여 미등기된 토지의 소유권을 취득하였음을 증명하는 자

④ 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장(자치구의 구청장에 한함)의 확인으로 토지의 소유권을 증명하는 자

⑤ 건물을 신축한 甲법인이 乙법인에 합병된 경우 甲법인이 신축한 건물의 보존등기를 신청한 乙법인

13. 소유권보존등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 건축물대장에 최초 소유자로 등록된 甲이 보존등기를 하지 못하고 사망한 경우 甲의 상속인은 직접 자기의 명의로 보존등기를 신청할 수 있다.

② 당해 토지가 소유권 보존등기 신청인의 소유임을 이유로 타인의 소유권보존등기의 말소를 명한 확정판결로는 소유권보존등기를 신청할 수 없다.

③ 소유권보존등기를 할 때에는 등기원인과 그 연월일을 기록하지 아니한다.

④ 소유권을 증명하는 판결이 확정판결 중 확인판결인 경우에도 소유권보존등기신청이 가능하다.

⑤ 확정판결과 동일한 효력을 가지는 각종의 조서에 의해서도 보존등기신청은 가능하다.

14. 소유권보존등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 소유권이 보존등기신청인에게 있음을 증명하는 확정판결이라면 이행판결, 형성판결, 확인판결을 가리지 아니하고 보존등기신청이 가능하다.

② 시장 · 군수 · 구청장(자치구의 구청장에 한함)을 상대로 한 판결을 받아 건축물의 보존등기를 신청할 수 없다.

③ 국가를 상대로 판결을 받아 토지의 보존등기를 신청할 수 있다.

④ 건축물대장상 이전등록을 받은 자는 보존등기를 할 수 없다.

⑤ 소유권보존등기는 가등기 할 수 없다.

15. 직권에 의한 보존등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 미등기부동산에 대하여 가압류등기의 촉탁이 있으면 등기관은 직권으로 보존등기를 한 후 가압류등기를 하여야 한다.

② 미등기 주택에 대하여 임차권등기명령에 의한 임차권등기의 촉탁이 있으면 등기관은 직권으로 보존등기를 한 후 임차권등기를 하여야 한다.

③ 미등기 상가건물에 대하여 임차권등기명령에 의한 임차권등기의 촉탁이 있으면 등기관은 직권으로 보존등기를 한 후 임차권등기를 하여야 한다.

④ 임차권등기명령에 의한 임차권등기가 되면 그 임차권의 이전등기나 전대차등기는 하지 못한다.

⑤ 미등기부동산에 대하여 압류등기의 촉탁이 있으면 등기관은 직권으로 보존등기를 한 후 압류등기를 하여야 한다.

16. 등기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 가등기를 마친 후에 가등기의무자가 사망한 경우, 가등기의무자의 상속인은 상속등기를 할 필요가 없이 가등기권리자와 공동으로 본등기를 신청할 수 있다.

② 확정판결을 받아 보존등기를 신청할 수 있는 판결은 이행판결, 형성판결, 확인판결이 모두 해당되나, 단독신청할 수 있는 판결은 이행판결(인수를 명하는 판결 포함)과 공유물분할판결이다.

③ 공유물분할판결은 판결확정시에 등기없이도 권리변동의 효력이 발생하나, 처분하기 위하여는 등기를 하여야 한다.

④ 이행판결을 받아 단독신청할 수 있는 자는 승소한 등기권리자나 등기의무자이므로 승소한 자가 등기신청을 하지 않을 때 패소한 자는 승소한 자를 대위하여서도 등기를 단독신청할 수 없다.

⑤ 가집행선고가 붙은 판결이라면 확정되지 아니한 판결이라도 예외적으로 등기신청할 수 있다.

17. 공유에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 공유물분할금지의 약정이 등기된 경우에는 그 약정의 변경등기를 공유자 중 1인이 단독으로 신청할 수 없다.

② 등기된 공유물분할금지기간의 약정을 갱신하는 경우, 공유자 중 1인이 단독으로 변경등기를 신청할 수 없다.

③ 공유물분할판결이 확정되면 승소한 자나 패소한 자를 불문하고 판결에 의한 지분이전등기를 단독신청할 수 있다.

④ 공유자 중 1인의 지분포기로 인한 소유권이전등기는 지분포기하는 공유자가 단독신청한다.

⑤ 구분소유적 공유관계에 있는 1필의 토지를 특정된 부분대로 단독소유하기 위하여는 분필등기를 한 후 공유자 상호간에 명의신탁해지를 원인으로 하는 지분이전등기를 신청한다.

18. 공동소유에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 공유지분은 등기되므로 공유지분만의 소유권보존등기를 할 수 있다.

② 공유자가 공유지분을 포기한 경우 포기한 공유지분의 이전등기는 공동신청하여야 한다.

③ 합유등기를 하는 경우에는 합유라는 뜻을 기록하여야 한다.

④ 민법상 조합이 부동산을 취득할 때에는 조합원 전원의 명의로 등기하여야 하며 합유라는 뜻을 기록하여야 한다.

⑤ 합유지분에 대한 저당권등기는 할 수 없다.

19. 수용에 관한 등기절차에 대한 다음 내용 중 옳은 것은?

① 수용의 재결일에 등기없이도 권리이전의 효력이 발생한다.

② 재결실효로 인한 소유권이전등기의 말소등기는 공동신청한다.

③ 수용은 원시취득의 효력을 가지므로 등기된 부동산을 수용한 경우에도 소유권보존등기를 하여야 한다.

④ 등기원인일자는 수용의 재결일을 기록하여야 한다.

⑤ 등기원인은 토지수용으로 적고, 수용을 원인으로 하는 소유권이전등기는 공동신청한다.

20. 수용을 원인으로 하는 소유권이전등기를 하는 경우 직권으로 말소할 수 있는 것은?

① 수용개시일 이전의 저당권실행으로 인한 경매개시의 결정등기

② 수용개시일 이전에 실행된 소유권이전등기

③ 수용개시일 이전에 발생한 상속을 원인으로 수용개시일 이후에 실행된 상속등기

④ 수용되는 부동산을 위하여 존재하는 지역권등기

⑤ 토지수용위원회의 재결로 존속이 인정된 권리

공시법 5회 8/7(금)

양진영 교수 정답

1	④		
2	④		
3	⑤		
4	①		
5	③		
6	①		
7	③		
8	①		
9	②		
10	③		
11	③		
12	④		
13	②		
14	②		
15	⑤		
16	⑤		
17	④		
18	①		
19	②		
20	①		